



PUTUSAN
Nomor 1086 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT SURYA MEGA KENCANA**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 69, RT 003, RW 002, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
2. **LUCIA INRAWATY TASMAN**, bertempat tinggal di Jalan Paradise I Blok F 1/9, Kelurahan Sunter Agung, RT 001, RW 012, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Rustam, S.H. dan Rekan, beralamat di Komplek Reremi Indah Lantai 2, Nomor 8, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ASRARUDIN KELIOBAS, bertempat tinggal di Kompleks Marampa Sowi III, RT 002, RW 005, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **HARRY JOHNY RORING**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Taman Ria, RT 002 RW 016, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2023



2. **DIDIK ARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa, Kelurahan Sowi, RT 001, RW 009, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;
3. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG C.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA BARAT C.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI**, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. **Ahli Waris dari TN. DANIEL MANDACAN**, yaitu Seli Muid, Sopian S. Mandacan, dan Alex Mandacan, bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa Sowi Gunung;
5. **KEPALA KECAMATAN/DISTRIK MANOKWARI SELATAN**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Anday, Manokwari, Papua Barat;
6. **KEPALA KELURAHAN SOWI**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Sowi, Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 33.01.04.01.1.03802 atas nama Pemegang Hak Asrarudin Keliobas yang terletak di Jalan Esau Sesa Sowi Gunung, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2023



3. Menyatakan sah secara hukum dan wajib dilindungi oleh undang-undang bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas objek sengketa sesuai dengan poin-poin dalam posita gugatan tersebut, yang diperoleh dari pembelian dan/atau penyerahan dari Tn. Daniel Mandacan sebagai pemilik dan/atau pemegang hak tanah adat, yang telah dijual dan/atau diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2015 yang kemudian dipertegas dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, yang diketahui oleh Tn. Daniel Mandacan yang pada saat dan/atau waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sowi dan diketahui juga oleh kepala suku setempat sowi pada saat itu, seluas kurang lebih 1.724 m² (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Esau Sesa Sowi Gunung, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum dan wajib dilindungi oleh Undang-undang Sertifikat Hak Milik Nomor 33.01.04.01.1.03802 atas nama Pemegang Hak Asrarudin Keliobas yang terletak di Jalan Esau Sesa Sowi Gunung, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
5. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atas objek sengketa seluas kurang lebih 1.724 m² (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Esau Sesa Sowi Gunung, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, serta diatasnya telah dibangun dan/atau terbangun bangunan rumah semi permanen untuk melakukan aktifitas usaha dari Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33.01.04.01.3.01046, Desa/Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten/Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 9 Oktober 2014, Surat Ukur Nomor 749/1991 tanggal 25 Juli 1991, dengan luas 1.890 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang Hak PT Surya Megah Kencana (Tergugat I), adalah Cacat Hukum dan serta merta

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2023



merugikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan semi permanen dan sekaligus dari padanya untuk keluar serta mengosongkan tanah yang merupakan objek sengketa tersebut serta mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara bebas dan aman;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti berdasarkan posita gugatan poin ke 14 dan 15 tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

- Membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan lunas dan/atau nilai yang dianggap layak dan patut oleh Majelis Hakim;
- Membayar kerugian immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng dan lunas dan/atau nilai yang dianggap layak dan patut oleh Majelis Hakim;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini;

9. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Manokwari C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mnk, tanggal 28 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.958.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 45/Pdt/2022/PT JAP, tanggal 15 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 28 April 2022 Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mnk, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik Hak Atas Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 03802/Kelurahan Sowi atas nama Asrarudin Keliobas yang terletak di Jalan Esau Sesa Sowi Gunung, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV yang menguasai dan membangun rumah semi permanen dan melakukan aktivitas usaha di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan diatasnya serta mengosongkan tanah objek sengketa dan mengembalikan serta menyerahkannya kepada Penggugat secara bebas dan aman;
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mnk *juncto* Nomor 45/Pdt/2022/PT JAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara perdata Nomor 45/Pdt/2022/PT JAP;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan tingkat Kasasi;

Atau jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adinya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

1. Bahwa alas hak Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 03802 atas nama Asrarudin Keliobas, tertanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tertanggal 20 Agustus 2015, yang terletak di Jalan Esau Sesa Sowi Gunung, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas 1.724 m² (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 02419/2018;
2. Bahwa dasar dari Tergugat II melakukan aktifitas di atas objek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 33.01.04.01.3.01046 atas nama pemegang Hak adalah Tergugat I (PT Surya Megah Kencana) yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2014 berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 25 Juni 1991;
3. Bahwa apabila dilihat dari perolehan penebitan sertifikat, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Tergugat II telah terbit lebih dahulu yakni pada

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 berdasarkan pelepasan tahun 1991 sehingga Sertifikat Hak Milik Penggugat yang baru terbit pada tahun 2018 berdasarkan pelepasan pada tahun 2015 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pada saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan Tergugat II masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT SURYA MEGA KENCANA dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 45/Pdt/2022/PT JAP, tanggal 15 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mnk, tanggal 28 April 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT SURYA MEGA KENCANA**, 2. **LUCIA INRAWATY TASMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 45/Pdt/2022/PT JAP, tanggal 15 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Mnk, tanggal 28 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1086 K/Pdt/2023